



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/514/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי**

**נציגות הבית המשותף ברחוב הסיבים 48 גבעת שמואל
ע"י יובל כהן, שלומית זלצברג, דביר אבך
באמצעות ב"כ: עו"ד שוורץ אריאל
פנחס ספיר 8, נס ציונה
טל': 052-6477990 פקס: 03-7617993**

התובעת:

נגד

**חיימוב ארקדי
באמצעות ב"כ: עו"ד לונגו יגאל
משרד דוד, לונגו, רזניק
שדרות שאול המלך 8, תל אביב - יפו
טל': 03-6966330 פקס: 03-6966350**

הנתבע:

פסק דין

1. תביעה למתן צו עשה שהגישה נציגות בית משותף המורה לבעלים של דירה בבית המשותף להסיר יציקת בטון, אשר נטען כי התקין בסמוך לדירתו בפיר תשתיות הבית המשותף, וכן לתקן נזקי רטיבות ונזילה ברכוש המשותף שנגרמו בשל יציקת הבטון.

העובדות וההליך

2. עניינה של התביעה בבית הראוי להירשם בית משותף ברחובות הסיבים 48 והנשיא 73 ו-75 בגבעת שמואל, הרשום בפנקס הזכויות חלקה 334 בגוש 6368 (להלן - "הבית המשותף"). הבית המשותף מורכב משלושה בניינים וכולל 204 דירות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/514/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

3. התובעת היא נציגות הבית המשותף (להלן - "התובעת"). הנתבע, ארקדי חיימוב (להלן - "הנתבע"), זכאי להירשם בעלים של דירה המצויה בקומה ה-16 בבניין מספר 3 בבית המשותף.
4. כנטען בכתב התביעה, בחודש פברואר 2018 ביצע הנתבע עבודות שיפוץ בדירתו, במסגרתן יצק רצפת בטון בפיר תשתיות בקומה ה-16 בבית המשותף. בעטייה, כנטען, החלה נזילה של מי שופכין (ביוב) במפלס מינוס 2 בחניון הבית המשותף. התובעת תמכה טענותיה במכתבה של החברה הקבלנית שבנתה הבית המשותף, חברת רייסדור טאוורס בע"מ, הנסמכת על צילום שנציג מטעמה ביצע בצינור הביוב ובפיר הבית המשותף.
5. בכתב ההגנה הכחיש הנתבע טענות התובעת, לרבות הטענה כי קיימת יציקת בטון בפיר משותף הסמוך לדירתו וכי עבודות שביצע הנתבע בדירתו גרמו לנזק לתשתיות הבית המשותף ובתוך כך לנזילה בחניון הבית. הנתבע תמך טענותיו בחוות דעת מומחה, מהנדס בנין, אשר הדגימה כי הגורם לנזילה בחניון הבית המשותף הוא כשל בחיבור צנרת T בקומת המרתף.
6. בישיבת קדם משפט שהתקיימה לפניי ביום 26.12.2018 הורתי לתובעת לצרף חוות דעת מומחה מטעמה, לתמוך טענותיה הן לעניין קיומה של יציקת בטון בפיר הבית המשותף, הן לעניין נזקי נזילה בחניון הבית המשותף והיות עבודות שיפוץ שביצע הנתבע בדירתו הגורם לנזקים אלה. עוד הורתי לתובעת לצרף ה"אסמכתאות המעידות על הנזק שנגרם לפיר" כמצוין במכתבה של החברה הקבלנית אשר צורף לכתב התביעה.
7. ביום 17.2.2019 הגישה התובעת מסמכים, הכוללים ממצאי צילום צנרת הביוב ופיר הבית המשותף, שבוצעו בחודשים מרץ ומאי 2018 לצורך איתור הגורם לנזילה בחניון הבית המשותף.
8. בהחלטה מיום 27.2.2019 הורתי כי אין במסמכים שצירפה התובעת כדי להוות חוות דעת מומחה, כנדרש על פי דין. בתוך כך, אין במסמכים כדי לתמוך הן הטענה כי הנתבע הוא שהתקין יציקת בטון בפיר הבית המשותף, הן הטענה כי קיימת נזילה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/514/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בחניון הבית המשותף וכי מקורה בעבודות שיפוץ שביצע הנתבע בדירתו. לבקשת התובעת, נתתי בידה ארכה להגשת חוות דעת מומחה מטעמה.

9. ביום 7.4.2019 הגישה התובעת מסמך מטעם חברת תרמופלס, המתמחה בביצוע בדיקות הדמיה תרמית לאיתור נזילות מיום 1.4.2019. בהתאם לאמור במסמך, צילום בעזרת סיב אופטי של פיר הבית המשותף הדגים כי "הפיר פתוח לחלוטין". בדיקה ויזואלית מפתחים הפונים לפיר מדירת הנתבע העלתה כי "קיימת קונסטרוקציה ישנה של פרופיל אלומיניום של גבס, אשר בוטלה ונראה כי בעבר היתה שם התקנה כלשהיא". עוד בהתאם לבדיקה "לא נמצאה כל עדות לנזילה פעילה". בבקשה ממועד זה עמדה התובעת על קיום ישיבה לשמיעת ראיות, במסגרתה יוכחו טענותיה באשר לאחריות הנתבע להתקנת יציקת בטון בפיר הבית המשותף ולנזקי הנזילה בחניון הבית המשותף, כמו גם הסרת יציקת הבטון על ידו אך לאחר הגשת התביעה.

10. לנוכח עמדת התובעת, הורתי בהחלטה מיום 28.4.2019 מועדים להגשת תצהירי עדות ראשית ומועד לשמיעתן.

11. הצדדים הגישו תצהירי עדות ראשית, לאחר ארכות שניתנו בידי התובעת לרבות בשל ניסיונות הצדדים, אשר לא צלחו, לסיים הסכסוך בפשרה מחוץ לכותלי טריבונל שיפוטי זה.

12. בפתח ישיבה לשמיעת הראיות שהתקיימה ביום 9.2.2020, אישרה התובעת כי אין בידה חוות דעת מומחה לתמוך הטענה כי הנתבע הוא שהתקין יציקת בטון בפיר הבית המשותף, וכי יציקה בטון זו היא שגרמה לנזקי הנזילה בחניון הבית המשותף. בתוך כך, הסכימו הצדדים להסדר דיוני לפיו המחלוקת שתיוותר להכרעה היא אך בשאלה האם הנתבע התקין יציקת בטון בפיר הבית המשותף. משאין חולק כי, למצער במועד שנקבע לשמיעת הראיות, לא קיימת עוד יציקת בטון בפיר הבית המשותף, הוסכם כי לא נדרש צו עשה. ההכרעה במחלוקת רלוונטית אך לצורך פסיקת הוצאות המשפט, אשר תיגזר מהשאלה האם בדיון הגישה התובעת התביעה דנן. עוד בהתאם להסדר הדיוני, המצהירים לא יחקרו על תצהיריהם וההכרעה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/514/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

במחלוקת תהא על סמך כל המסמכים הקיימים בתיק המפקחת על רישום מקרקעין
והגשת סיכומים בכתב.

13. הצדדים השלימו הגשת כתבי סיכומיהם. אביא להלן עיקרם.

עיקרי טענות הצדדים

14. לטענת התובעת, עלה בידה להוכיח כי הנתבע הוא שהתקין יציקת הבטון בפיר תשתיות בסמוך לדירתו בקומה ה-16 בבית המשותף. זאת, כנתמך בחוות דעת אנשי מקצוע. בכלל זאת, צילום פנים צנרת הביוב בפיר מיום 5.3.2018, על בסיסו נקבע "נראה כי לאחר כ-20 מ' כי הדייר בקומה 16 פתח את הפיר, ביצע שינויים וסגר את רצפת הפיר כך שלא היה ניתן להמשיך"; צילום פנים צנרת הביוב בפיר מיום 9.5.2018, לפיו "לאחר 24 מ' יציקת בטון, לא ברור מה הולך שם"; וכן חוות דעת מאוחרת, פרי בדיקה ויזואלית שבוצעה ביום 1.4.2019 בפיר הבית המשותף דרך פתחים הקיימים בדירת הנתבע, לפיה "נראה כי קיימת קונסטרוקציה ישנה של פרופיל אלומיניום של גבס אשר בוטלה ונראה כי בעבר היתה שם התקנה כלשהיא". לטענת התובעת, הנתבע לא הכחיש ממצאי חוות הדעת, לפיהם התקין יציקת הבטון ואף היה נכון לבוא בדין ודברים עם התובעת, אך לימים חזר בו. מכל מקום, לא סיפק הנתבע גרסה סבירה להודעתו בדואר אלקטרוני עובר להגשת התביעה, לפיה "בשביל שכנות טובה אני הגעתי למסקנה שנכון לסגור את ענין הפירים, העניין בטיפול, בימים הקרובים אטפל בעניין על הצד הטוב ביותר". אך לאחר הגשת התביעה, הוסרה יציקת הבטון. לפיכך, עתרה התובעת להורות חיוב הנתבע בהוצאות המשפט, משהתביעה הוגשה בדין. התובעת לא פירטה באופן מפורש ומפורט הוצאות המשפט שנדרשה להן לצורך ההליך וממילא לא צירפה מסמכים התומכים בכך.

15. לטענת הנתבע, דין התביעה להידחות משכשלה התובעת בהוכחתה. חרף החלטת המפקחת על רישום מקרקעין, לא צירפה התובעת חוות דעת מומחה לתמוך הטענה כי בפיר הבית המשותף בסמוך לדירת הנתבע בקומה ה-16 קיימת יציקת בטון. ממילא לא עלה בידי התובעת להוכיח כי הנתבע הוא שהתקינה. נהפוך הוא, חוות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/514/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

דעת מומחה שצירף הנתבע לכתב ההגנה העלתה כי "לא קיימת רצפת בטון בסמוך לצנרת זו [בפיר השירות בקומת דירת הנתבע] ... קירות הפיר נראים תקינים, ללא פגמים או חציבות כדרישה בסיסית לצורך יציקת רצפת בטון". עוד כנטען, ממצאי בדיקת התובעת הדגימו "יציקת בטון מסביב לצינורות" שלא בקומה שבה מצויה דירת הנתבע. מכל מקום, התובעת לא הניחה חוות דעת מומחה, כנדרש על פי דין, לסתור ממצאי המומחה מטעם הנתבע ומסקנותיו, ואף לא חקרה המומחה מטעם הנתבע על חוות דעתו. מסמכים שהגישה במסגרת ראיותיה הם לכל היותר עדות סברה אשר ערכם הראייתי אפסי, ואשר אף לגופם אינם תומכים בטענות התובעת. לפיכך, עתר הנתבע לדחיית התביעה, תוך חיוב התובעת בהוצאות ריאליות בגין תביעת סרק זו, משניתנו בידי התובעת מספר הזדמנויות להוכיח טענותיה ולמשוך התביעה אך זו עמדה על בירורה. הנתבע פירט הוצאות המשפט שנדרש להן וצירף מסמכים לתימוכין.

דיון והכרעה

16. בהתאם להסדר דיוני שבא בין הצדדים, נותרה להכרעה אך המחלוקת בשאלה האם הנתבע התקין יציקת בטון בפיר הבית המשותף. אף זאת, אך לצורך הכרעה בשאלת פסיקת הוצאות המשפט, משאין חולק כי למצער במועד שנקבע לשמיעת הראיות לא קיימת עוד יציקת בטון בפיר הבית המשותף.

17. אקדים אחרית לראשית, ואבהיר כי לאחר ששקלתי טענות הצדדים ובחנתי מלוא התשתית הראייתית שהונחה לפניי, בהתאם להסדר הדיוני, באתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להידחות. זאת, משלא עלה בידי התובעת לעמוד בנטל ההוכחה הרובץ לפתחה להוכיח טענתה - במחלוקת שנותרה להכרעה - כי הנתבע התקין יציקת בטון בפיר התשתיות בסמוך לדירתו בקומה ה-16 בבית המשותף, וכי זו גרמה לנזקי הנזילה בחניון התת קרקעי בבית המשותף. אביא להלן טעמי למסקנה זו.

18. מושכלות יסוד הן בשיטת משפטנו כי נטל השכנוע במשפט האזרחי מוטל על התובע, שכן "המוציא מחברו עליו הראיה". נטל השכנוע הוא בבחינת "החובה העיקרית במשפט", ומשמעו החובה המוטלת על בעל דין להוכיח טענותיו במידת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/514/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ההוכחה הנדרשת במשפט, אשר נקבעה במשפט האזרחי על פי מאזן ההסתברויות. אי עמידה בנטל השכנוע משמעה דחיית טענותיו של מי שנטל זה רובץ לפתחו. כלשון כבוד השופט ד' לוי: "בעל דין הטוען טענה מהותית לגרסתו במשפט, הוא הנושא בנטל השכנוע להוכחת אותה טענה. משמע: דיני הראיות הולכים אחר המשפט המהותי. כך, למשל: תובע המבקש סעד נושא בנטל השכנוע שנתקיימו כל העובדות המהוות את עילת התובענה - היינו אותן עובדות בהן מתנה הדין המהותי את מתן מבוקשו, ככתוב: המוציא מחברו עליו הראיה. נתבע הטוען כי בגלל דין אחר פטור הוא מחבות שנולדה, עליו הראיה כי נתקיימו העובדות המפקיעות, המהוות את עילת ההגנה לפי הדין האמור. נמצא כי דרך כלל, וכל עוד לא התעוררה טענה מהותית של הנתבע כנגד התביעה, רובץ נטל השכנוע על התובע, אשר נחשב 'כמוציא מחברו', ולכן 'עליו הראיה'. מכאן, שבתחילת המשפט ירבוץ על התובע נטל הבאת הראיות, נטל אשר אם לא יעמוד בו התובע, תביעתו תידחה משום נטל השכנוע." (רע"א 1436/90 ארד נ' מנהל מס ערך מוסף, מו(5) 101, 105-106 (1992); רע"א 1530/13 גדלוב נ' הארגון מפעל תחבורה בע"מ, פורסם ב"נבו" (5.5.2013) (להלן - גדלוב)).

19. נטל הבאת הראיות מתאר "החובה המשנית הנלווית לנטל השכנוע". בבחינת נטל דיוני, המוטל על בעל הדין להביא ראיותיו כדי לעמוד בנטל השכנוע. כלשון כבוד השופט צ' זילברטל: "כאשר הצד שנשא בנטל הבאת הראיות הביא די ראיות כדי להוכיח את טענתו, עובר נטל זה, הנטל להביא ראיות, אל בעל הדין השני, כדי שזה יביא ראיותיו מצדו במטרה להוכיח את טענתו ולהפריך את טענתו של הראשון. ... מקום בו ניתן להגיע להכרעה על פי התשתית הראייתית שפרשו הצדדים בפני בית המשפט, ולקבוע כי לאחד מבעלי הדין עדיפות ראייתית על משנהו - וכך ראוי שייעשה במרבית המקרים, אלא אם כן, מטעמים טובים שיפורטו, לא ניתן לעשות כן - השאלה על מי מוטל נטל השכנוע היא ככלל חסרת נפקות." (ענין גדלוב; ראו גם: ע"א 78/04 המגן חברה לביטוח בע"מ נ' שלום גרשון הובלות בע"מ, פ"ד סא(3) 18 (2006); ע"א 6205/98 אונגר נ' עופר, פ"ד נה(5) 71 (2001); ע"א 641/66 אריה נ' קליבנסקי, פ"ד כא(2) 358 (1967); י' קדמי על הראיות חלק רביעי - הדין בראי הפסיקה, תש"ע-2009, 1719-1761).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/514/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מן הכלל אל הפרט.

20. עילת התביעה דנן נסמכת על הוראת סעיף 2(א) לתקנון המצוי בחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969, המורנו כי "בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את קיומו או משנים או עשויים לשנות את ערכו, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות". מכוחה, עתרה כאמור התובעת למתן צו עשה המורה לנתבע להסיר יציקת בטון שהתקין בפיר בסמוך לדירתו בקומה ה-16 בבית המשותף, וכן לתקן נזקי נזילה שזו גרמה בחניון תת קרקעי בבית המשותף. כדי לזכות בתביעתה - במחלוקת שנתרה להכרעה - היה על התובעת להוכיח כי נתקיימו היסודות העובדתיים הקבועים בהוראת סעיף 2(א) לתקנון המצוי, לפיהם ביצע הנתבע שינוי בדירתו הפוגע ברכוש המשותף.
21. אין במסמכים שצירפה התובעת לכתב התביעה ולתצהיר עדותה הראשית כדי לבסס הטענה, על פי מאזן ההסתברויות הדרוש במשפט האזרחי, לפיה הנתבע התקין יציקת בטון בפיר בקומה ה-16 בבית המשותף, וכי זו היוותה הגורם לנזקי הנזילה בחניון הבית המשותף.
22. עיון בממצאי צילום פנים צנרת הביוב ופיר הבית המשותף, אשר בוצע ביום 9.5.2018 על ידי אבי שלצר, דרך גג הבית המשותף, העלה כי בעומק של 24 מטרים נמצאה "יציקת בטון מסביב לצינורות", וכי בעומק של 61.8 מטרים נמצא "צינור לא מחובר בולט מהקיר בחיבור T, צינור לא מחובר בזווית, נזילה של מים לפיר". בסיכום הבדיקה נכתב: "בצילום של הצינור מבפנים לא נמצאו ליקויים אשר מחייבים תיקון. בצילום בפיר לאחר 24 מ', יציקת בטון, לא ברור מה הולך שם... לאחר 49 מ' נראה כאילו שורשים נמצאים מסביב לחיבור. לאחר 52.8 מ' נראה כאילו שורשים נמצאים מסביב לחיבור. לאחר 61.8 מ' צינור לא מחובר בולט מהקיר אל תוך הפיר בחיבור T" (ההדגשה אינה במקור). אין בממצאי בדיקה זו כדי לבסס הטענה כי יציקת הבטון שאותרה נמצאה בקומה 16, בסמוך לדירת הנתבע, וכי זו הותקנה על ידי הנתבע במסגרת עבודות שיפוץ שבוצעו בדירתו. עוד



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/514/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

אין בממצאי בדיקה זו כדי לבסס הטענה כי יציקת הבטון היא הגורם לנזקי הנזילה בחניון הבית המשותף. זאת, משבהתאם לממצאי הבדיקה נמצא צינור חשוף, שאינו מחובר בחיבור T, בסמוך למפלס החניון, הגורם הוא לנזילה.

23. כך כעולה אף ממכתבה של חברת רייסדור טאוורס בע"מ, החברה הקבלנית שבנתה הבית המשותף, מיום 7.3.2018, לפיו איתרה הגורם לנזילה בחניון הבית המשותף שהוא "חיבור צינור פגום בתקרת מפלס 1- של החניון בבניין כתוצאה מנפילת חפץ על הצינור". החברה הקבלנית הוסיפה והפנתה לממצאי צילום צינור הביוב וחלל פיר הבית המשותף שבוצע ביום 5.3.2018, לפיהם "הדייר הגר בדירה מס' 61 בבניין, מר ארקדי חיימוב [הנתבע], ביצע שיפוצים בדירה, פגע בפיר המערכות ואף יצק רצפת בטון בשטח הפיר!!! יצוין כי בידי מרשתנו אסמכתאות המעידות על הנזק שנגרם לפיר המערכות". בתוך כך, הסירה החברה הקבלנית אחריותה לתיקון נזקי הנזילה בחניון התת קרקעי בבית המשותף.

24. בהתאם להחלטתי מיום 26.12.2018, צירפה התובעת האסמכתאות שאליהן הפנתה החברה קבלנית במכתבה דלעיל - מסמך ממצאי צילום פנים צנרת הביוב ופיר הבית המשותף, אשר בוצע ביום 5.3.2018 על ידי דרוקמן עמית מכרמי הנדסה, לבקשת החברה הקבלנית. בהתאם לאמור בו, "ביצענו צילום פנים צנרת לצינור הנ"ל מהגג קומה 23 עד קומה 4, לא נראו פגיעות, נתקים או סתימות. ביצענו צילום לתוך הפיר עצמו ונראה לאחר כ-20 מ' כי הדייר בקומה 16 פתח את הפיר, ביצע שינויים וסגר את רצפת הפיר כך שלא ניתן היה להמשיך ולצלם מטה" (ההדגשה אינה במקור). אין בממצאי בדיקה זו כדי לבסס הטענה, על פי מאזן ההסתברויות הדרוש במשפט האזרחי, כי הנתבע שהוא שהתקין יציקת הבטון הנטענת בקומה ה-16 בבית המשותף בסמוך לדירתו. מכל מקום, אין בממצאי בדיקה זו כדי לבסס הטענה כי יציקת הבטון היא הגורם לנזקי הנזילה בחניון הבית המשותף.

25. למותר לציין, כי בדיקה נוספת שבוצעה לבקשת התובעת כחודשיים ימים לאחר מכן, על ידי אבי שלצר, הדגימה יציקת בטון מסביב לצינורות במפלס אחר (עומק של 24 מטרים מגג הבית המשותף), וכי התאפשר המשך צילום מטה אשר הדגים נזילה של מים עקב צינור שאינו מחובר כנדרש בחיבור T בעומק של 61.8 מטרים,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/514/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הגורם לנזילה של מים לפיר במפלס חניון הבית המשותף. ודוק, בהתבסס על ממצאי בדיקתה מיום 5.3.2018, הסירה החברה הקבלנית אחריותה לתיקון ליקויים ונזקים בפיר הבית המשותף, מכוח חוק המכר (דירות), תשל"ג-1973, וגלגלה אחריות זו לפתחו של הנתבע.

26. התובעת לא ביקשה להעיד אנשי המקצוע דלעיל והסתפקה בתצהירי עדותם הראשית של מנהל חברת ההחזקה וחבר נציגות הבית המשותף, אשר שבו והפנו מצדם לממצאי בדיקות אנשי המקצוע. איתן אברהם, מנהל חברת ההחזקה של הבית המשותף ("יובלים החזקות"), הצהיר כי "למיטב ידיעתי חברת 'רייסדור' [החברה הקבלנית] ביצעה בדיקות של אנשי מקצוע מטעמה אשר מצאו כי קיימת פלישה מביתו של הנתבע לפיר המשותף. אלי נקדימון, חבר נציגות הבית המשותף, הצהיר כי "בתאריך שאינו ידוע לי במדויק התקבל דיווח כי חברת 'יובלים' פנתה לקבלן, חברת 'רייסדור' וכי איש מקצוע מטעם הקבלן פעל לאיתור נזילה וגילה כי ישנה פלישה לשטח הבית המשותף, פלישה היוצאת מדירתו של הנתבע. ...".

27. כאמור, משלא מצאתי במסמכים דלעיל תימוכין להוכחת טענות התובעת כנדרש בהליך האזרחי, הורתי לתובעת, אגב בירור התביעה, לתמוך טענותיה בחוות דעת מומחה.

התובעת לא צירפה לתצהירי עדותה הראשית חוות דעת מומחה.

תחת זאת, צירפה מסמך מטעם סער פלקס מחברת תרמופלקס, אשר ביצע ביום 1.4.2019 "צילום באמצעות סיב אופטי אשר נכנס מגג המבנה וירד 16 וחצי מטר, נמצא כי עד הדירה בקומה 16 לא נמצאה כל הפרעה בפיר אשר בו עוברת צנרת הביוב. "ללמדנו, בין היתר, כי איתור יציקת בטון בעומק 20 מטרים (על פי בדיקת דרוקמן מיום 5.3.2018) ויציקת בטון סביב צינורות בעומק 24 מטרים (על פי בדיקת שלצר מיום 9.5.2018), אינה מבססת טענת התובעת בדבר הימצא יציקת בטון בפיר בסמוך דווקא לדירת הנתבע בקומה ה-16 בבית המשותף. ערה אני לכך, כי בדיקה ויזואלית שביצע פלקס בפיר הבית המשותף דרך פתחים בדירת הנתבע, העלתה כי "קיימת קונסטרוקציה ישנה של פרופיל אלומיניום של גבס אשר בוטלה ונראה כי בעבר היתה שם התקנה כלשהיא. " ברם, אין באמור די כדי לבסס הטענה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/514/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הן בדבר יציקת בטון שהתקין הנתבע בפיר הבית המשותף הן בדבר היות יציקה זו הגורם לנזילה (הפגיעה) בחניון הבית המשותף.

28. אל מול מסמכים אלה, עמדה חוות דעת המומחה מטעם הנתבע, מהנדס הבנין שי דורני, מיום 6.12.2018, אשר בהתאם לממצאי בדיקתו צנרת הביוב ופיר הבית המשותף "לא נראתה נזילה במועד הבדק, בחיבורים או בצנרת עצמה, בקומת הדירה שנבדקה. בניגוד למצוין בסעיף 4 בכתב התביעה, לא קיימת רצפת בטון בסמוך לצנרת זו. ליציקה מעין זו נדרש אישור קונסטרוקציה המלווה בפרטי עיגון לקירות הפיר (קוצים). לא נראו שום סימנים המעידים על קידוח קוצים או טפסנות כלשהי." בהמשכם של דברים קבע כי "קירות הפיר נראים תקינים, ללא פגמים או חציבות כדרישה בסיסית לצורך יציקת רצפת בטון." עוד קבע המומחה מטעם הנתבע, כי בהתאם לממצאי צילום שביצע א' שלצר מיום 9.5.2018 "ישנו צינור בקומת המרתף שאינו מחובר כלל בצינור T (לדייר יש צילומים של הנזילה מהצנרת הנ"ל) והשפיכה של הביוב הינה חופשית בנקודה זו." זאת, בהצטרף להכחשת הנתבע, באופן עקבי, כי הוא לא התקין כל יציקת בטון בפיר בסמוך לדירתו בקומה ה-16 בבית המשותף.

29. חרף טענות התובעת, לא מצאתי בתכתובות דואר אלקטרוני בין התובעת לנתבע, עובר להגשת התביעה, הודאה של הנתבע בדבר התקנת יציקת בטון בפיר הבית המשותף בסמוך לדירתו, וכי עבודות שביצע בדירתו גרמו לנזקי הנזילה בחניון התת קרקעי בבית המשותף. זאת, כפי האחריות שביקשה החברה הקבלנית לגלגל לפתחו.

30. לנוכח האמור לעיל, באתי לכלל מסקנה כי לא עלה בידי התובעת לעמוד בנטל הרובץ לפתחה להוכיח, על פי מאזן ההסתברויות, כי נתקיימו העובדות המהוות עילת התביעה. זאת, משלא הניחה תשתית ראייתית לבסס התביעה כי הנתבע התקין יציקת בטון בפיר בסמוך לדירתו בקומה ה-16 בבית המשותף, וכי התקנה זו (ככל שהיתה ונעשתה על ידי אחר) גרמה לנזקי נזילה בחניון התת קרקעי בבית המשותף. למעלה מן הצורך, כעולה מהתשתית הראייתית שהונחה לפניי, דומה כי צינור מי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/514/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שופכין מנותק, שאינו מחובר בצינור T כנדרש, בפיר הבית המשותף בקומת המרתף
מעל החניון התת קרקעי, הוא שגרם לנזילה בחניון הבית המשותף.

31. לפיכך, הנני להורות דחיית התביעה.

32. אשר לפסיקת הוצאות המשפט, לאחר ששקלתי טענות הצדדים ונתתי דעתי למכלול
נסיבות העניין בהתאם לאמות המידה שהותוו בהלכה הפסוקה בעניין זה, הנני
לחייב התובעת לשלם לנתבע הוצאות משפט, הכוללות שכר טרחת עורך דין, בסך
של 6,000 ש"ח.

המזכירות תמציא פסק הדין לצדדים, בדואר רשום עם אישור מסירה.
ניתן היום, י"ב ניסן תשפ"א, 25 מרץ 2021, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
מפקחת על רישום מקרקעין
פתח תקווה